BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Noções de Administração Pública

Constituição Federal – Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Direitos e garantias fundamentais: conceito e aplicação
- 2. Liberdades, intimidade e inviolabilidades
- 3. Propriedade, acesso à justiça e garantias do processo
- 4. Matéria penal, prisão e direitos do preso
- 5. Remédios constitucionais
- 6. Direitos políticos (arts. 14 a 16)
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Direitos e garantias fundamentais: conceito e aplicação 2
2. Liberdades, intimidade e inviolabilidades 3
3. Propriedade, acesso à justiça e garantias do processo 4
4. Matéria penal, prisão e direitos do preso 4
5. Remédios constitucionais 6
6. Direitos políticos (arts. 14 a 16) 6
Exemplos resolvidos 7
Exemplo 1 7
Exemplo 2 8
Exemplo 3 8
Erros frequentes e pegadinhas 8
Mapa mental 9
Questões de fixação e gabarito comentado 10
Gabarito comentado 12
Resumo final e fontes 13
Resumo dos pontos essenciais 13
Fontes e referências 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar a estrutura do Título II e a diferença entre direitos e garantias fundamentais
- Aplicar as regras do art. 5º sobre liberdades, inviolabilidade do domicílio, sigilo e reunião a situações da rotina policial
- Distinguir crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia
- Reconhecer as garantias do preso e do processo (devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência)
- Escolher o remédio constitucional adequado a cada situação
- Identificar as regras de alistamento, voto, elegibilidade e perda ou suspensão dos direitos políticos (arts. 14 a 16)

Introdução

O Título II da Constituição Federal reúne os direitos e garantias fundamentais: as proteções que o indivíduo tem contra o Estado e contra outros particulares. Para o profissional de segurança pública, ele é mais do que matéria de prova: é o limite jurídico de cada abordagem, de cada prisão e de cada entrada em um imóvel. Seu edital cobra o Capítulo I (direitos e deveres individuais e coletivos, art. 5º) e o Capítulo IV (direitos políticos, arts. 14 a 16).

A banca tende a transcrever ou adaptar o texto constitucional e trocar um detalhe: um prazo, uma idade, uma exceção. Por isso a leitura atenta do texto da lei é indispensável. O banco do Bizu tem 14 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, em provas de 2014 a 2026, além de 14 questões autorais. O conteúdo abaixo foi conferido com o texto compilado da Constituição no portal do Planalto, em outubro de 2026.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 14 questões autorais e 14 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2014, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. Direitos e garantias fundamentais: conceito e aplicação

O Título II da Constituição tem cinco capítulos: I, direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º); II, direitos sociais (arts. 6º a 11); III, nacionalidade (arts. 12 e 13); IV, direitos políticos (arts. 14 a 16); e V, partidos políticos (art. 17). O edital cobra os Capítulos I e IV.

A doutrina costuma separar **direitos** e **garantias**. Os direitos declaram bens da vida (vida, liberdade, propriedade, intimidade). As garantias são os instrumentos que asseguram esses direitos e os defendem de violações (como o habeas corpus, o devido processo legal e a proibição de provas ilícitas). O art. 5º mistura as duas categorias.

> **CF/88, art. 5º, caput**
> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

O caput fala em brasileiros e estrangeiros **residentes** no País, mas a interpretação predominante estende a proteção a qualquer pessoa sob a jurisdição brasileira. Os parágrafos do art. 5º completam o quadro: o § 1º dá aplicação imediata às normas de direitos fundamentais; o § 2º abre o rol a outros direitos decorrentes do regime, dos princípios e dos tratados internacionais; o § 3º dá status de emenda constitucional aos tratados de direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por três quintos; o § 4º reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

Os dois primeiros incisos fixam alicerces. O inciso I proclama a **igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações**. O inciso II traz o **princípio da legalidade** para o particular: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ao particular é permitido tudo o que a lei não proíbe; à administração, só o que a lei autoriza.

> **Bizu**
> Aplicação imediata (§ 1º) significa que os direitos fundamentais valem desde já, sem depender de lei que os regulamente. Tratado de direitos humanos só equivale a emenda se aprovado pelo rito do § 3º.

2. Liberdades, intimidade e inviolabilidades

Boa parte do art. 5º protege a esfera de liberdade da pessoa. Os pontos que mais caem são os seguintes.

- **Tortura e tratamento desumano ou degradante** são vedados (III).
- **Manifestação do pensamento** é livre, mas o **anonimato é vedado** (IV); é assegurado o **direito de resposta**, proporcional ao agravo, além da indenização (V).
- **Consciência e crença** são invioláveis, com livre exercício dos cultos (VI); a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independe de censura ou licença (IX).
- **Intimidade, vida privada, honra e imagem** são invioláveis, com direito a indenização (X).

A **inviolabilidade do domicílio** (inciso XI) é um dos temas mais cobrados e mais relevantes para a atividade policial. A regra é que ninguém entra na casa sem o consentimento do morador. As exceções são quatro, e se dividem em dois grupos: três valem a qualquer hora, e uma só vale durante o dia.

> **CF/88, art. 5º, XI**
> XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Entrada em domicílio sem consentimento

Situação	Dia	Noite
Flagrante delito	Pode	Pode
Desastre	Pode	Pode
Prestar socorro	Pode	Pode
Determinação judicial (mandado)	Pode	Não pode

O conceito de **casa** é amplo: abrange a residência, o quarto de hotel e o local de trabalho privado. A Constituição não fixa o horário que define o "dia": observe o que o enunciado informa e não presuma um horário.

O inciso XII declara inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. A exceção constitucional expressa é apenas a das **comunicações telefônicas**, e só por **ordem judicial**, nas hipóteses e na forma da lei, **para fins penais** (investigação criminal ou instrução processual penal). Nem a autoridade policial nem o Ministério Público podem determiná-la sozinhos.

A **reunião** deve ser pacífica, sem armas, em local aberto ao público, sem necessidade de autorização, mas com **prévio aviso** à autoridade, e não pode frustrar outra reunião já convocada para o mesmo local (XVI). A **associação** é livre para fins lícitos, sendo vedada a de caráter paramilitar (XVII); sua criação independe de autorização, ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado, e a dissolução compulsória ou a suspensão das atividades exige decisão judicial, com trânsito em julgado no caso da dissolução (XVIII a XX).

Atenção

Reunião não depende de autorização, mas depende de aviso prévio. A associação de caráter paramilitar é a única vedada, mesmo que tenha fim lícito. O sigilo telefônico cede por ordem judicial, mas só para fins penais.

3. Propriedade, acesso à justiça e garantias do processo

A **propriedade** é garantida (XXII) e deve atender à sua **função social** (XXIII). A lei estabelece o procedimento de **desapropriação** por necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição (XXIV). Em caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente pode usar a propriedade particular, assegurada indenização posterior, se houver dano (XXV): trata-se da requisição, que não exige indenização prévia.

O **acesso à justiça** está no inciso XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Também se asseguram o direito de petição aos Poderes Públicos e a obtenção de certidões em repartições públicas, ambos **independentemente do pagamento de taxas** (XXXIV). A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (XXXVI), e não haverá juízo ou tribunal de exceção (XXXVII).

CF/88, art. 5º, LIV a LVII

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Esses incisos formam o núcleo das garantias processuais: **devido processo legal**, **contraditório** e **ampla defesa** (também no processo administrativo), **inadmissibilidade das provas ilícitas** e **presunção de inocência**. Outras garantias: processo e sentença só pela autoridade competente (LIII); o civilmente identificado não se submete a identificação criminal, salvo nas hipóteses legais (LVIII); a publicidade dos atos processuais só pode ser restringida por lei para defender a intimidade ou o interesse social (LX); e a razoável duração do processo, judicial e administrativo, é assegurada (LXXVIII).

O **acesso à informação** é assegurado a todos (XIV), e os órgãos públicos devem prestar as informações de interesse particular, coletivo ou geral no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (XXXIII). A Emenda Constitucional nº 115, de 2022, incluiu o inciso LXXIX: o **direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais**.

Bizu

A presunção de inocência vai até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Provas ilícitas são inadmissíveis no processo. Contraditório e ampla defesa valem em processo judicial e administrativo. O direito de petição e as certidões são gratuitos.

4. Matéria penal, prisão e direitos do preso

Dois princípios abrem o campo penal: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (**legalidade penal**, XXXIX), e a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (XL). Em seguida, a Constituição manda punir a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (XLI) e trata de crimes especialmente graves.

CF/88, art. 5º, XLII a XLIV

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Inafiançabilidade, imprescritibilidade e graça ou anistia

Crime	Inafiançável	Imprescritível	Sem graça ou anistia
Racismo	Sim	Sim	Não consta
Ação de grupos armados contra a ordem constitucional	Sim	Sim	Não consta
Tortura	Sim	Não	Sim
Tráfico ilícito de drogas	Sim	Não	Sim
Terrorismo	Sim	Não	Sim
Crimes hediondos	Sim	Não	Sim

Atenção

Só dois crimes são imprescritíveis pela Constituição: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos (TTTH) são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas não imprescritíveis. Mandantes, executores e quem, podendo evitar, se omite, respondem.

As **penas vedadas** (XLVII) são as de morte (salvo em guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX), perpétuas, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens podem atingir os sucessores até o limite do patrimônio transferido (XLV). A pena é cumprida em estabelecimentos distintos conforme a natureza do delito, a idade e o sexo (XLVIII); é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (XLIX).

Na **extradição**, o brasileiro nato nunca é extraditado. O naturalizado só o é em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei (LI). Não se concede extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião (LII).

CF/88, art. 5º, LXI a LXIV

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária (LXV), e ninguém será mantido preso quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança (LXVI). Não há prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel (LXVII); porém o Supremo Tribunal Federal firmou, em súmula vinculante, que a prisão do depositário infiel é ilícita. Na prática, resta a do devedor de alimentos.

Exemplo

Ao prender um homem em flagrante, a guarnição deve informá-lo de seus direitos, inclusive o de permanecer calado e de ter assistência da família e de advogado (LXIII), comunicar a prisão imediatamente ao juiz e à família ou à pessoa indicada (LXII) e permitir que ele conheça os responsáveis pela prisão (LXIV).

5. Remédios constitucionais

Remédios constitucionais são ações previstas na própria Constituição para proteger direitos em situações específicas. Escolher o remédio certo é a essência da questão.

Qual remédio usar?

Remédio	Protege / serve para
Habeas corpus	Liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer)
Habeas data	Conhecer ou retificar informações pessoais em bancos de dados públicos
Mandado de segurança	Direito líquido e certo não amparado por HC ou HD, contra ato de autoridade
Mandado de segurança coletivo	Mesma proteção, por partido com representação no Congresso, ou sindicato, entidade de classe ou associação com pelo menos 1 ano
Mandado de injunção	Falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício de direitos
Ação popular	Qualquer cidadão, contra ato lesivo ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente ou patrimônio cultural

O **mandado de segurança** (LXIX) protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Na forma coletiva (LXX), pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical, entidade de classe ou associação em funcionamento há pelo menos um ano.

Bizu

Locomoção = habeas corpus. Dados pessoais = habeas data. Falta de norma = mandado de injunção. Direito líquido e certo = mandado de segurança. Cidadão contra ato lesivo ao patrimônio público = ação popular. HC e HD são gratuitos. O autor da ação popular, salvo má-fé, não paga custas nem sucumbência.

6. Direitos políticos (arts. 14 a 16)

Os **direitos políticos** permitem ao cidadão participar do governo: votar e ser votado, e participar da vida política do país. O art. 14 começa afirmando que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante **plebiscito**, **referendo** e **iniciativa popular**.

O **alistamento** (inscrição como eleitor) e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, e facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. São **inalistáveis** os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Quem não pode alistar-se não pode votar nem ser votado.

São **condições de elegibilidade** (§ 3º): nacionalidade brasileira; pleno exercício dos direitos políticos; alistamento eleitoral; domicílio eleitoral na circunscrição; filiação partidária; e idade mínima, conforme o cargo. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos (§ 4º).

Idade mínima para ser candidato

Idade	Cargos
35 anos	Presidente, Vice-Presidente e Senador
30 anos	Governador e Vice-Governador
21 anos	Deputado Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz
18 anos	Vereador

O **analfabeto** pode votar (facultativamente), mas não pode ser eleito. A **reeleição** dos chefes do Executivo e de quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato é permitida para um único período subsequente (§ 5º); para concorrer a outros cargos, eles devem renunciar até seis meses antes do pleito (§ 6º). No território de jurisdição do titular, são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção (§ 7º), salvo se já titulares de mandato e candidatos à reeleição. Outros casos de inelegibilidade só podem ser criados por **lei complementar** (§ 9º).

> **CF/88, art. 14, § 8º**
> § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

O § 10 permite a impugnação do mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, e o § 11 determina que a ação tramite em segredo de justiça.

> **CF/88, art. 15**
> Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil absoluta; III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

> **Atenção**
> Cassação é proibida; só há perda ou suspensão, nas cinco hipóteses do art. 15. A condenação criminal só suspende os direitos políticos com o trânsito em julgado; o preso provisório mantém o direito de voto. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na publicação, mas não vale para eleição que ocorra em até um ano.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Às 23h, uma guarnição recebe o aviso de que uma mulher está sendo agredida dentro de uma casa, e ouve gritos vindos do interior. O morador não autoriza a entrada. Os policiais podem entrar? E se, em vez disso, eles tivessem um mandado judicial de busca expedido às 23h para a mesma casa?

Resolução. O art. 5º, XI, permite a entrada sem consentimento, a qualquer hora, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Aqui há flagrante em curso (agressão) e necessidade de socorro, de modo que a entrada é lícita mesmo à noite. A ordem judicial, no entanto, é a única exceção que só vale durante o dia: um mandado de busca para cumprimento às 23h não autoriza a entrada sem consentimento.

Resposta: No primeiro caso, sim (flagrante e socorro valem a qualquer hora). No segundo, não: a determinação judicial só vale durante o dia.

Exemplo 2

Maria tem 33 anos, Carlos tem 29, Joana tem 20 e Pedro tem 17 e já é eleitor. Considerando apenas o critério da idade mínima do art. 14, § 3º, VI, para quais cargos cada um pode ser candidato entre Senador, Governador, Prefeito e Vereador?

Resolução. As idades mínimas são: Senador, 35; Governador, 30; Prefeito, 21; Vereador, 18. Maria (33) atende a Governador, Prefeito e Vereador, mas não a Senador. Carlos (29) atende a Prefeito e Vereador. Joana (20) atende apenas a Vereador. Pedro (17) não atende a nenhum, embora possa votar (voto facultativo aos 16 e 17 anos).

Resposta: Maria: Governador, Prefeito e Vereador. Carlos: Prefeito e Vereador. Joana: Vereador. Pedro: nenhum.

Exemplo 3

Indique o remédio constitucional adequado: (a) alguém é impedido, sem fundamento legal, de entrar em um prédio público; (b) um cidadão quer conhecer os dados a seu respeito mantidos por um banco de dados governamental; (c) um cidadão quer anular um contrato lesivo ao patrimônio do município; (d) a um servidor foi negado, por ato ilegal de uma autoridade, um direito líquido e certo sem relação com locomoção ou dados pessoais.

Resolução. (a) Atinge a liberdade de locomoção: habeas corpus. (b) Informações pessoais em registros públicos: habeas data. (c) Ato lesivo ao patrimônio público, por iniciativa de cidadão: ação popular. (d) Direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD, contra autoridade: mandado de segurança.

Resposta: (a) habeas corpus; (b) habeas data; (c) ação popular; (d) mandado de segurança.

Erros frequentes e pegadinhas

Dizer que a entrada na casa à noite é possível com mandado judicial: a ordem judicial só vale durante o dia; flagrante, desastre e socorro valem a qualquer hora.

Afirmar que reunião exige autorização: ela depende apenas de aviso prévio à autoridade, e não pode frustrar outra reunião convocada para o mesmo local.

Considerar tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos imprescritíveis: são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas a Constituição só declara imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional.

Trocar o remédio: habeas corpus é só para liberdade de locomoção, e habeas data é só para dados pessoais; o mandado de segurança é subsidiário a ambos.

Achar que o analfabeto não vota: o voto dele é facultativo; ele é inelegível, não inalistável.

Admitir cassação de direitos políticos: ela é vedada; só há perda ou suspensão, nas hipóteses do art. 15, e o preso provisório mantém o direito de voto.

Esquecer que o militar alistável com mais de dez anos de serviço é agregado e, se eleito, passa para a inatividade no ato da diplomação, e não na posse (art. 14, § 8º).

Mapa mental

Título II da CF

Fundamentos
- Aplicação imediata
- Direitos e garantias
- Tratados de direitos humanos
- Igualdade e legalidade

Inviolabilidades
- Casa: dia e noite
- Comunicações
- Intimidade e imagem

Remédios
- Habeas corpus
- Habeas data
- Mandado de segurança
- Mandado de injunção
- Ação popular

Liberdades
- Pensamento sem anonimato
- Reunião com aviso
- Associação lícita
- Crença e consciência

Penal e prisão
- Racismo imprescritível
- TTTH sem graça
- Penas proibidas
- Direitos do preso

Direitos políticos
- Voto obrigatório e facultativo
- Inalistáveis
- Idades mínimas
- Perda e suspensão

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Constituição Federal, não haverá pena de

(A) suspensão ou interdição de direitos
(B) multa
(C) prestação social alternativa
(D) perda de bens
(E) banimento

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos do art. 5º, XV, da Constituição Federal, em tempo de paz é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,

(A) nele entrar apenas se for brasileiro nato ou naturalizado, vedado o ingresso de estrangeiros
(B) dele sair somente mediante licença prévia do Poder Executivo federal
(C) nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens
(D) nele entrar e permanecer, mas dele sair somente sem seus bens
(E) nele permanecer somente mediante autorização da autoridade policial do local

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para

(A) os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
(B) os conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório.
(C) os maiores de sessenta e cinco anos e os analfabetos.
(D) os estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos.
(E) os militares de carreira em serviço ativo.

Questão 4 · QUESTÃO REAL — PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023, nº 56

Considere que Luciana tem um filho de sete meses de vida, amamenta, mas foi devidamente processada, julgada e condenada pela prática do crime de roubo. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar:

(A) assegura-se à Luciana o respeito à integridade física e moral, e a ela não deve ser aplicada a pena de banimento.
(B) como o filho de Luciana já tem mais de seis meses de vida, não lhe é assegurada a possibilidade de permanecer com seu filho durante o período de amamentação.
(C) Luciana poderá ser condenada a cumprir pena de trabalhos forçados.
(D) em face do princípio da isonomia, a Constituição determina que a pena deverá ser cumprida no mesmo tipo de estabelecimento penal, não havendo distinção de acordo com a natureza do delito e a idade da apenada.
(E) admite-se que Luciana seja condenada à pena de caráter perpétuo, mas não a penas cruéis.

Questão 5 · QUESTÃO REAL — PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023, nº 57

Considere que Amauri é Governador do Estado X, mas deseja candidatar-se ao cargo de Presidente da República. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Amauri

(A) pode continuar normalmente no seu cargo.
(B) deve renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.
(C) caso perca a eleição para Presidente da República, retornará ao cargo de Governador.
(D) precisa pedir a suspensão do seu mandato até três meses antes do pleito presidencial.
(E) não pode ter mais de setenta anos e deve estar no mesmo partido há pelo menos seis meses.

Questão 6 · QUESTÃO REAL — PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023, nº 58

De acordo com a Constituição Federal, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante à

(A) Justiça Federal, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

(B) Justiça Eleitoral, no prazo de trinta dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

(C) Justiça Federal, no prazo de quinze dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

(D) Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

(E) Justiça Comum, no prazo de trinta dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

Questão 7 · QUESTÃO REAL — PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022, nº 56

Maria, jornalista, redigiu matéria a respeito dos escândalos de corrupção rotineiramente praticados em determinado ente federativo. Para tanto, detalhou as omissões dos agentes públicos no cumprimento dos seus deveres, os particulares beneficiados por esses atos e ainda as operações fraudulentas, realizadas junto a pessoas jurídicas cujos sócios eram familiares dos referidos agentes, com o objetivo de encobrir o repasse de recursos. A matéria teve repercussão nacional, sendo certo que a sua elaboração somente foi possível em razão do fornecimento de informações por outros agentes públicos que tinham conhecimento dos fatos. Por essa razão, em uma investigação criminal conduzida pelo Ministério Público, Maria foi intimada a fornecer os dados dos agentes públicos que lhe forneceram as informações que subsidiaram a matéria. À luz da ordem constitucional, em relação à requisição do Ministério Público, Maria

(A) está obrigada a atendê-la, considerando o interesse público envolvido.

(B) não está obrigada a atendê-la, considerando que pode resguardar o sigilo de sua fonte.

(C) está obrigada a atendê-la, considerando a liberdade de informação e a vedação ao segredo.

(D) está obrigada a atendê-la, considerando que a publicidade das fontes é essencial à credibilidade do jornalista.

(E) não está obrigada a atendê-la, mas apenas se tiver assumido um compromisso formal de sigilo junto aos agentes públicos que lhe forneceram as informações.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Constituição Federal veda a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará, entre outros casos, na hipótese de

(A) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos

(B) prisão em flagrante, mesmo que posteriormente relaxada pelo juiz

(C) instauração de inquérito policial contra o cidadão por crime doloso

(D) sentença penal condenatória de primeira instância, ainda sujeita a recurso

(E) recebimento de denúncia pelo juízo criminal, ainda que sem condenação

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considerando as idades mínimas previstas na Constituição Federal como condição de elegibilidade, é correto afirmar que se exigem

(A) trinta e cinco anos para Deputado Federal.

(B) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado.

(C) vinte e um anos para Senador.

(D) dezoito anos para Prefeito.

(E) trinta anos para Presidente da República.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Com relação aos crimes tratados no art. 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

(A) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção.

(B) O terrorismo é crime imprescritível e insuscetível de graça.

(C) A ação de grupos armados contra a ordem constitucional é crime afiançável, mas imprescritível.

(D) A tortura é crime imprescritível e inafiançável.

(E) A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

O art. 5º, XLVII, veda as penas de morte (salvo em guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e as cruéis. Já perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos constam do rol de penas admitidas pelo inciso XLVI.

Questão 2 — Gabarito: C

O art. 5º, XV, assegura a livre locomoção no território nacional em tempo de paz, permitindo a qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou sair com seus bens. Não se exige licença, autorização policial nem se restringe o ingresso a brasileiros.

Questão 3 — Gabarito: A

Correta a A, que reproduz as três hipóteses de voto facultativo. Conscritos, durante o serviço obrigatório, e estrangeiros são inalistáveis, ou seja, não podem nem se alistar (B e D). A idade do voto facultativo é acima de 70, não de 65 (C). Militar de carreira alistável tem voto obrigatório (E).

Questão 4 — Gabarito: A

A regra constitucional/legal aplicável ao caso corresponde a: assegura-se à Luciana o respeito à integridade física e moral, e a ela não deve ser aplicada a pena de banimento.

Questão 5 — Gabarito: B

A regra constitucional/legal aplicável ao caso corresponde a: deve renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.

Questão 6 — Gabarito: D

A regra constitucional/legal aplicável ao caso corresponde a: Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

Questão 7 — Gabarito: B

A regra constitucional/legal aplicável ao caso corresponde a: não está obrigada a atendê-la, considerando que pode resguardar o sigilo de sua fonte.

Questão 8 — Gabarito: A

O art. 15 proíbe a cassação e só admite perda ou suspensão dos direitos políticos em hipóteses taxativas, entre elas a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (inciso III). Inquérito, denúncia, flagrante e sentença ainda recorrível não encerram o processo e não suspendem os direitos políticos.

Questão 9 — Gabarito: B

Correta a B. Deputado Federal exige 21 anos (A); Senador e Presidente exigem 35 anos (C e E); Prefeito exige 21 anos, sendo 18 anos a idade para Vereador (D).

Questão 10 — Gabarito: E

Correta a E. O racismo é punido com reclusão, não detenção (A). Terrorismo e tortura não foram declarados imprescritíveis pela CF (B e D). A ação de grupos armados contra a ordem constitucional é inafiançável e imprescritível (C).

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- O Título II traz os direitos e garantias fundamentais; o edital cobra o Capítulo I (art. 5º) e o Capítulo IV (arts. 14 a 16).
- Domicílio: sem consentimento, só flagrante, desastre ou socorro (a qualquer hora) e determinação judicial (apenas de dia).
- Sigilo das comunicações telefônicas só cede por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
- Reunião: pacífica, sem armas, em local aberto, sem autorização, com aviso prévio; associação paramilitar é vedada.
- Racismo e ação de grupos armados: inafiançáveis e imprescritíveis; tortura, tráfico, terrorismo e hediondos: inafiançáveis e sem graça ou anistia.
- Ninguém é preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária; o preso tem direito ao silêncio e à assistência de advogado.
- Presunção de inocência até o trânsito em julgado; provas ilícitas são inadmissíveis; contraditório e ampla defesa valem também no processo administrativo.
- Remédios: habeas corpus (locomoção), habeas data (dados pessoais), mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular; HC e HD são gratuitos.
- Voto obrigatório a partir dos 18 anos; facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17 anos; idades mínimas 35, 30, 21 e 18.
- Cassação de direitos políticos é vedada; perda ou suspensão apenas nas cinco hipóteses do art. 15.

Fontes e referências

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, texto compilado: art. 5º e arts. 14 a 16 (consultado em outubro de 2026) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.